



COMUNE DI LAURO

REGOLAMENTO PER L'ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE

Approvato con Delibera di C.C. n. 55 del 27/11/2009

INDICE

<i>Art. 1</i>	<i>Principi Generali</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Beni alienabili</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Competenze</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Identificazione e valutazione del bene</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Procedure di vendita</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Avviso di gara</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Alienazione di immobili soggetti a diritto di prelazione</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Offerte e aggiudicazione</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Permuta</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Disposizioni finali e transitorie</i>

ART 1 *Principi Generali*

Il vigente Regolamento è adottato in attuazione dell'art. 12, comma 2° della Legge 15/05/1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni, avente per oggetto "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" nonché della Legge 23/12/1999, n. 488 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato".

Il Comune di Lauro provvede alle procedure di alienazione dei beni immobili di proprietà, nel rispetto dell'ordinamento giuridico ed assicurando criteri di trasparenza ed adeguate forme di pubblicità, per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto.

ART 2 *Beni alienabili*

Sono alienabili:

- a) i beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile del Comune;
- b) i beni del patrimonio indisponibile per i quali sia cessata la destinazione al pubblico servizio;
- c) i beni del demanio comunale per i quali sia intervenuto preventivo ed apposito provvedimento di sdemanializzazione.

La vendita dei beni vincolati da leggi speciali o realizzati con il contributo dello Stato a fondo perduto, è preceduta dalle formalità di liberazione del vincolo.

ART 3 *Competenze*

Il Comune programma le alienazioni che intende effettuare con la delibera di approvazione del Bilancio pluriennale, ovvero con quella di approvazione del Bilancio di previsione annuale e, in particolare, con la relazione previsionale e programmatica.

La suddetta deliberazione è da considerarsi atto fondamentale programmatico ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera l), del D. Lgs. n. 267/2000.

In alternativa, l'alienazione può essere autorizzata in corso di esercizio con delibera consiliare a se stante, ai sensi del predetto art. 42, comma 2, lettera l).

ART 4

Identificazione e valutazione del bene

Il valore base di vendita del bene o dei beni da alienare è determinato con apposita perizia estimativa resa dal Responsabile dell'UTC con riferimento al valore corrente di mercato dei beni aventi caratteristiche simili, sulla base delle metodologie e tecniche estimative correlate alla natura del bene.

Per la determinazione del valore dell'immobile, il Responsabile dell'UTC può conferire apposito incarico a professionisti esterni all'Ente ovvero a società specializzate in materia.

La perizia di stima contiene:

a) una descrizione analitica dell'immobile che dia conto:

- dello stato di conservazione;
- degli eventuali pesi e vincoli reali gravanti sullo stesso;
- degli estremi catastali, dei confini e della consistenza dell'immobile;
- della destinazione urbanistica ovvero della destinazione d'uso dello stesso come risultante dalle licenze edilizie ovvero dagli atti in possesso del competente Ufficio Edilizia Privata-Urbanistica;
- dell'atto di provenienza (titolo di acquisto, data e eventuale numero di repertorio), laddove il bene non appartenga a titolo originario al patrimonio o al demanio dell'Ente;

b) il valore attribuito all'immobile con l'indicazione dei criteri seguiti per la sua quantificazione, oltre IVA se dovuta.

Nella medesima perizia si deve altresì indicare se l'immobile risulti libero ovvero detenuto o posseduto da terzi ed a quale titolo e se questi hanno o meno diritto di prelazione sull'acquisto per legge o per convenzione.

ART 5

Procedure di vendita

Alla vendita del patrimonio immobiliare comunale si procede esclusivamente mediante procedura aperta come prevista dall'art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, mediante offerte segrete in aumento rispetto al prezzo posto a base d'asta.

ART 6
Avviso di gara

L'avviso di gara deve contenere le seguenti informazioni minime:

- a) la descrizione sommaria dei beni da vendere;
- b) la procedura di gara;
- c) il prezzo posto a base di gara;
- d) i termini e le modalità di presentazione dell'offerta;
- e) l'anno, il mese, il giorno e il luogo in cui si procederà alla gara;
- f) l'indicazione dei documenti e delle dichiarazioni obbligatorie;
- g) l'indicazione delle cause che comportano esclusione dalla gara ovvero di quelle che comportano l'incapacità di contrattare con l'Amministrazione Comunale;
- h) il responsabile del procedimento e l'ufficio presso cui è possibile prendere visione degli atti e della relazione di stima di cui al precedente art.5;
- i) l'ammontare e la tipologia della cauzione da stabilire in misura non inferiore al 10% dell'importo a base di gara;
- j) l'indicazione che si procederà alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida il cui importo sia almeno pari al prezzo della base d'asta;
- k) i termini e le modalità di pagamento;
- l) eventuali altre garanzie bancarie necessarie per attestare la capacità finanziaria dell'offerente.

Sono in ogni caso esclusi dal partecipare alla gara:

- a) coloro che si trovino in una causa di interdizione legale o giudiziale ovvero in una delle condizioni che comportino incapacità di contrattare con l'Amministrazione Comunale;
- b) i dipendenti del Comune di Lauro che si trovino coinvolti nel procedimento o che abbiano potere decisionale in merito;
- c) i professionisti ovvero i legali rappresentanti e i dipendenti della ditta cui sia stato affidato l'incarico di valutare l'immobile.

Nell'ipotesi in cui il primo esperimento risulti infruttuoso, si procederà a nuova gara ammettendo offerte anche in ribasso, rispetto al prezzo posto a base d'asta nella misura massima del 10%.

Il Responsabile del Servizio Patrimonio dispone direttamente, con proprio provvedimento, l'aggiudicazione della alienazione in caso di offerta pari o superiore al prezzo posto a base d'asta; invece, in caso di offerte in ribasso rispetto al prezzo base, prima della aggiudicazione definitiva sottoporrà gli esiti della procedura alla Giunta Comunale, per l'approvazione.

In caso di offerte pari o superiore al prezzo posto a base d'asta, si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

ART 7

Alienazione di immobili soggetti a diritto di prelazione

E' riconosciuto il diritto di prelazione, sul prezzo risultante dall'esperimento della gara, ai locatari, conduttori e/o occupanti non abusivi dei beni immobili posti in alienazione, a condizione che questi siano in regola con il pagamento dei canoni di locazione.

L'Ente comunica ai beneficiari della prelazione, a mezzo di raccomandata A.R., il corrispettivo e le altre condizioni alle quali la compravendita deve essere conclusa. L'esercizio del diritto di prelazione deve avvenire a mezzo raccomandata A.R. entro 30 giorni successivi a quello di ricevimento della comunicazione.

Nell'avviso di gara deve essere specificato che l'immobile è soggetto a prelazione da parte del detentore.

Esperita la procedura aperta ed individuato il potenziale aggiudicatario ed il prezzo di cessione, il Responsabile del servizio Patrimonio comunica al detentore i risultati della gara, con particolare riguardo al prezzo di cessione risultante dalla medesima.

Se il diritto di prelazione è esercitato, l'immobile è venduto al detentore allo stesso prezzo risultante dalla miglior offerta acquisita in gara. Altrimenti l'immobile viene alienato al soggetto che sia risultato aggiudicatario in seguito al pubblico incanto.

ART 8
Offerte e aggiudicazione

Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile di acquisto. Esse non vincolano l'Amministrazione Comunale se non dopo l'aggiudicazione mentre rimangono vincolanti per l'offerente per un periodo di giorni 90 (novanta) successivi a quello di svolgimento della gara.

L'aggiudicazione deve comunque essere disposta entro giorni 90 (novanta) da quello in cui è stato esposto il pubblico incanto.

L'aggiudicazione è disposta nei confronti di colui che ha presentato l'offerta più vantaggiosa. In caso di parità, si procede a richiedere ai partecipanti offerte al rialzo, secondo le norme sulla contabilità generale dello Stato. Il contratto di alienazione è stipulato nella forma dell'atto pubblico entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione definitiva. Le spese inerenti o comunque derivanti dal contratto, ivi comprese quelle per imposte e tasse, sono carico dell'acquirente.

La mancata stipulazione del contratto dipendente da causa e/o volontà dell'aggiudicatario comporta da parte dell'Amministrazione Comunale l'incameramento della cauzione prestata in sede di gara, oltre al rimborso di tutte le spese sostenute per il contratto.

ART 9
Permuta

Quando concorrono speciali circostanze di convenienza o di utilità generale da indicarsi nella delibera consiliare, è altresì possibile permutare, con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, il bene immobile di proprietà comunale con altri beni immobili di proprietà di altri soggetti pubblici o privati sulla base della perizia di stima di cui al precedente art. 4 che ne attesti l'equivalenza di valore.

ART 10

Disposizioni finali e transitorie

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Il presente Regolamento entra in vigore e diviene applicabile a seguito della intervenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione.